

전기공사업운영요령

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 요령은 「전기공사업법」(이하 "법"이라 한다), 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 및 같은 법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다)에서 기후에너지환경부장관이 지정 또는 정하도록 한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. <삭 제>
2. <삭 제>
3. "실질자산"이라 함은 제시된 총 자산에서 부실자산을 공제한 자산을 말하며, "실질부채"라 함은 제시된 총 부채에서 이 요령에 의한 평정조정금액을 가감한 부채를 말한다.
4. "비업무용자산"이라 함은 전기공사업에 직접적으로 제공되지 않은 임야, 유허 토지, 전답 또는 가옥 등을 말한다.
5. "겸업자산"이라 함은 전기공사업 이외의 사업에 제공된 자산을 말하며, "겸업부채"라 함은 겸업자산과 관련되는 부채를 말한다.
6. 영 별표4의2에서 기후에너지환경부장관이 정하는 "전기관련 학과" 및 "전기관련 학과목"은 "별표5"의 학과 및 별표 6에 해당하는 학과목을 말한다.

제3조(전기공사업자단체 및 수탁기관 지정) ① 법 제19조, 제32조제2항 및 제3항, 영 제15조제2항 및 제3항의 규정에 의거 기후에너지환경부장관이 지정 고시토록 한 단체 및 수탁기관은 한국전기공사협회(이하 "지정단체"라 한다)로 한다.

② 영 제6조제1항제2호의 규정에 의거 기후에너지환경부장관이 지정하는 금융기관은 서울보증보험주식회사로 한다.

제2장 기술자 등급인정 및 경력관리

제4조(등급인정 신청자격) 지정단체에 기술자의 등급인정을 신청할 수 있는 자는 영 별표 4의2에 해당하는 자(외국인을 포함한다)로서 다음 각 호와 같다.

1. "「국가기술자격법」"에 의한 국가기술자격자로서 기술자로 인정받고자 하는 자
2. "영 별표 4의2"에 의한 학력·경력기술자로 인정받고자 하는 자
3. "영 별표 4의2"에 의한 경력기술자로 인정받고자 하는 자

제5조(경력 및 변경 인정신청 등) ① 기술자의 등급인정을 위한 경력 및 등급변경인정을 신청하고자 하는 자는 별표 3에 해당하는 서류를 지정단체에 제출하여야 한다. 다만, 관계 법령에 의거 정부로부터 지정받은 경력관리기관이 발행한 경력증명서를 제출하는 경우 전기공사 업무 경력확인서(규칙 별지 제21호의3서식)에 근무회사 대표자의 서명 또는 날

인을 생략할 수 있다.

② 지정단체는 신청서 등을 접수할 때 본인 또는 대리인의 신분증명서 등을 확인하여야 한다.

③ 제1항에 따라 제출하여야 하는 서류 중 근무하였던 전기공사업체가 소멸된 경우(폐업, 등록취소, 양도·양수 등)는 전기공사업무 경력확인서(규칙 별지 제21호의3서식)에 제1항과 같이 근무회사 대표자의 서명 또는 날인을 생략할 수 있으나 다음 각 호의 서류 중 하나를 첨부하여야 한다.

1. 「국민연금법」 등 법률이 정하는 사회보장적 보험의 가입확인서 또는 건설근로자퇴직공제회 퇴직공제금 적립내역서 등

2. 재직 당시 업체의 대표자(법인의 경우 대표자 또는 임원) 또는 동료 직원 2인(소속 회사의 기술자 1인이 포함)의 재직사실 내용을 기재하여 공증기관의 공증을 필한 별지 제1호서식의 재직사실확인서. 다만, 1988년 7월 1일 이전의 경력에 한한다.

3. 삭 제

4. 소득금액증명원과 원천징수영수증

5. 정부로부터 지정받은 경력기관이 발행한 경력증명서 또는 선행임확인서 및 전기공사업경력확인서

④ 최초로 경력수첩을 발급받고자 하거나 기술자의 등급을 변경하고자 할 때에는 제6조의 규정에 의한 양성교육훈련을 이수하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 1에 해당하는 경우를 제외한다.

1. 전기 관련 국가기술자격 취득자(산업기사 이상)가 최초로 경력수첩을 발급받고자 하는 경우

2. 기술사 또는 기능장자격 취득자가 특급 기술자로 등급을 변경하는 경우
- ⑤ 지정단체는 경력을 인정하기 위하여 필요한 서류를 제출하도록 하거나 보완을 요구할 수 있다.
 - ⑥ 신청자는 법 제35조의 규정에 의한 제반 수수료를 납부하여야 한다.
 - ⑦ 지정단체는 제1항의 규정에 의한 신청서류를 접수한 경우에는 별지 제2호 서식의 전기공사기술자 경력(변경)확인 신청 접수대장에 이를 등재하여야 한다.

제6조(양성교육훈련 등) ① 지정단체는 양성교육훈련을 실시하기 위한 세부실시기준을 기후에너지환경부장관의 승인을 얻어 정한다. 변경하는 경우에도 이와 같다.

② 지정단체는 교육훈련계획을 지정단체 홈페이지 등에 공지하고 교육신청인에게 개별 통지하여야 한다.

③ 지정단체는 영 별표4의3 비고 제3호의 교육내용에 대한 성취도 평가를 실시하는 경우 이론형, 실무형 문제를 병행하여 온라인으로 실시할 수 있다.

④ 제3항의 성취도 평가 이수기준은 제10조 경력심사관리위원회에서 정하고, 지정단체 홈페이지 등에 공지하여야 한다.

⑤ 제4항의 이수기준을 충족하지 못한 자는 별도의 교육없이 양성교육훈련 종료일로부터 1년 이내에 3회까지 재응시할 수 있다.

제7조 <삭 제>

제8조 <삭 제>

제9조(외국인 기술자의 적용특례) ① 외국인 기술자의 등급인정에 대하여는 영 별표 4의2 및 이 요령에서 정하는 바에 따라 적용한다.

② 제5조의 규정에 의하여 경력확인 및 변경신청 등을 하고자 하는 외국인 기술자가 첨부하는 서류는 외국인 소속 국가의 한국대사관 또는 당해 외국인 소속 국가의 주한대사관 확인을 받은 서류이어야 한다.

제10조(경력심사관리위원회) ① 지정단체는 기술자의 경력심사, 관리 및 양성교육훈련 등 업무를 객관적이고 공정하게 수행하기 위하여 외부 인사 3인 이상을 포함한 9인 이내의 경력심사관리위원회를 구성·운영하여야 한다.

② 경력심사관리위원회는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 기술자 경력 관련 제도개선에 관한 사항
2. 기술자 양성교육훈련계획 수립에 관한 사항
3. 기술자 경력인정의 이의신청에 관한 사항
4. 영 별표4의3 비고 제2호 및 제3호에 관한 사항
5. 기타 기술자 경력관리업무와 관련하여 지정단체가 부의하는 사항

③ 경력심사관리위원회 운영에 관한 세부적인 사항은 지정단체에서 정하여 시행할 수 있다.

제11조(경력심사) ① 경력심사는 서류심사로 시행한다.

② 지정단체는 서류심사에서 경력이 미달되거나 증빙자료가 누락되었을

경우에는 15일 이내에 신청자에게 보완하도록 하여야 하며, 신청자가 기간 내에 보완서류를 제출하지 않는 경우에는 기 제출된 서류에 의하여 심사를 완료하여야 한다.

제12조(서류심사) 지정단체는 신청인이 제출한 서류의 사실 확인을 하여 별지 제3호서식의 학력 및 전기공사업 관련 업체 확인조서를 작성하여 심사하여야 한다.

제13조(이의신청 등) ① 신청자료, 등급인정 기타 경력관리에 관하여 이의가 있는 자는 경력인정(변경)신청서 처리 후 30일 이내에 1회에 한하여 별지 제4호서식의 경력확인 이의·정정신청서에 관련 증빙서류를 첨부하여 지정단체에 제출하여야 한다. <단서 삭제>

② 지정단체는 제1항의 규정에 의하여 이의신청을 받은 때에는 이의 신청서를 접수한 날부터 15일 이내에 경력심사관리위원회의 심의를 거쳐 결정된 사항을 이의 신청인에게 통보하여야 한다.

③ 기술자의 경력확인내용에 명백한 잘못이 있는 경우 경력확인 이의·정정신청서에 관련 증빙서류를 첨부하여 지정단체에 정정을 신청할 수 있다.

④ 신청된 자료의 정정은 직권정정과 경력심사관리위원회의 심의정정으로 구분하며, 정정의 대상은 다음 각 호와 같다.

1. 직권정정

가. 정부, 법원, 지방자치단체 및 공공단체가 사실을 확인하거나 처분이 통보된 사항

나. 오기, 착오 및 오입력 등 객관적으로 입증된 사항

다. 객관적인 자료를 첨부하여 정정을 요구하는 사항

2. 심의정정 : 직권정정으로 규정하고 있는 이외의 사항

⑤ 신청 자료를 정정한 경우에는 그 내용을 별지 제5호서식의 이의·정정 기록관리대장에 기록·관리 하여야 한다.

제14조(기술자 등급 부여) 지정단체는 영 제12조의2의 규정 및 이 요령에 의하여 기술자로 인정한 경우에는 당해 기술자의 등급을 부여하여야 한다.

제15조(청문) ① 법 제28조의2의 규정에 의한 전기공사기술자 인정취소 등의 처분을 하려면 「행정절차법」에 따라 청문을 하여야 한다.

② 청문 대상자가 특별한 사유로 청문장으로 올 수 없는 경우에는 서면으로 청문할 수 있다.

제16조(제증명서 발급 등) ① 지정단체는 다음 각 호의 1에 해당하는 증명서 등의 신청이 있는 경우 지체 없이 발급하여야 한다.

1. 전기공사기술자 경력확인서(별지 제6호 서식)

2. 전기공사기술자 보유증명서(별지 제7호 서식)

3. 전기공사업체 선·해임확인서(별지 제7호의2 서식)

4. 영문 전기공사기술자 경력수첩 취득 확인서(별지 제13호 서식)

② 제1항제1호의 경력확인서 중 세부참여사업에 대한 경력을 확인받고자 하는 자는 미리 별지 제8호서식에 의한 전기공사기술자 참여 사업 확인서를 지정단체에 제출하여야 한다.

③ 제2항의 규정에 의한 참여사업은 계약서사본 또는 실적증명서 등 참

여사업의 증빙서류가 첨부된 경우에 한하여 인정한다. 다만, 지정단체가 확인이 가능한 사항에 대하여는 증빙서류를 생략할 수 있고, 관계 법령에 의거 정부로부터 지정받은 경력관리기관이 발행한 전기공사 관련 경력증명서를 증빙서로 제출한 경우 시공사 또는 발주자의 확인을 생략할 수 있다.

제17조(보고 및 관리 등) ① 지정단체는 다음 각 호의 사항을 기후에너지 환경부장관에게 보고하여야 한다.

1. 기술자의 분기별 경력수첩 발급 현황 및 양성교육 훈련 현황 : 매분기 말일을 기준으로 하여 다음 달 15일 이내
2. 경력기술자의 양성교육 훈련 계획 : 당해연도 1월31일까지
3. 기술자격 대여, 이중 취업 또는 허위 신청 등 발견사항
4. 전기공사기술자의 인정취소

② 기후에너지환경부장관이 제1항에 따른 보고사항을 정보통신망을 통하여 알 수 있는 경우에는 보고를 생략할 수 있다.

③ 지정단체는 경력심사의 업무가 종료되는 대로 경력심사 결과 보고서와 경력확인 자료일체 및 양성교육훈련실시현황을 작성·보관하여야 하며, 신청서류 보관책임자 및 보관함을 지정하여 별도 보관하는 등 성실한 관리의무를 다하여야 한다.

④ 제3항에 따른 서류는 전자문서로 작성·보관할 수 있다.

제3장 전기공사사업의 기업진단 등

제18조(적용범위) ① 전기공사업의 기업진단과 관련한 제19조 내지 제32조의 규정은 영 제6조의 규정에 의한 전기공사업의 등록기준 중 자본금의 평가에 한하여 적용한다.

② 전기공사업의 기업진단은 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 본 장에서 정하는 바에 의한다. 다만, 이 요령에서 정하지 아니한 사항은 기업회계기준에 의한다.

제19조(진단자 및 진단기준일) ① 진단은 다음 각 호의 자(이하 "진단자"라 한다)가 실시한다.

1. 「공인회계사법」 제7조 및 제24조의 규정에 의하여 금융위원회에 등록한 개업 공인회계사 또는 회계법인
2. 「중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률」 제50조의 규정에 의하여 등록한 개업 재무관리경영지도사(「중소기업기본법」에 의한 중소기업에 한한다)
3. 공인회계사 2인 이상 또는 재무관리경영지도사 2인 이상을 상시 보유한 자로서 기후에너지환경부장관이 지정한 기관
4. 「세무사법」 제6조에 따라 등록한 세무사 및 같은 법 제16조의4에 따라 등록한 세무법인

② 진단기준일은 다음 각 호와 같다.

1. 신규등록 : 등록신청전일부터 역산하여 30일 이내의 기간
2. 등록기준 신고 : 전기공사업을 등록한 날부터 3년이 되는 날이 속하는 월의 직전월 말일
3. 양도·양수 : 양도·양수 계약일(분할 또는 분할합병에 의한 양도·양수

의 경우에는 그 등기일)

4. 법인합병 : 법인합병 등기일

5. 자본금 변경 : 자본금 변경일(법인인 경우에는 변경등기일)

6. 합병취소 : 회복 등기일

제20조(진단 서류의 제출) ① 진단을 받고자 하는 자는 진단에 필요한 다음 서류를 진단자에게 제출하거나 제시하여야 한다.

1. 별지 제9호서식에 의한 기업진단신청서

2. 기업회계기준에 의하여 작성한 진단기준일의 대차대조표, 손익계산서, 재무제표 부속 명세서와 회계장부 및 기타 진단에 필요한 서류

② 진단자는 필요시 장부 및 기타 자산을 인정하는데 필요한 계약서, 계산서, 증명서, 확인서, 소유권증서 및 세무신고서 등 제반증빙서류의 제출을 요구할 수 있다.

③ 제1항의 규정에 의하여 제출된 서류는 재작성 또는 정정 등을 이유로 반환을 요구할 수 없다. 다만, 제출된 서류에 오기 또는 오산과 같은 객관적으로 명백한 오류가 있을 때에는 진단자의 동의를 얻어 정정할 수 있다.

④ 제1항과 제3항의 규정에 의하여 제출되거나 정정된 서류에 대하여 추가서류를 제출하고자 할 때에는 진단자의 동의를 얻어야 한다.

제21조(진단방법 및 진단의견) ① 진단자는 진단을 받는 자가 제출 또는 제시하는 서류를 검토하여 성실하게 평가하여야 하며, 필요한 경우 실제 조사하여 확인하여야 한다.

② 진단자는 제1항의 규정에 의하여 확인한 사항에 대한 조서를 작성·비치하여야 한다.

③ 진단자는 진단을 받는 자가 제20조제2항의 규정에 의한 장부 및 기타 증빙서류를 제출하지 아니한 때에는 그 부분에 대하여는 부실자산으로 처리하여야 한다.

④ 진단자는 별지 제10호서식(기업진단보고서)의 진단 의견란에 다음과 같이 기재한다.

1. 진단을 받는 자의 실질자본금이 영 제6조의 규정에 의한 전기공사업 등록기준의 자본금 이상인 경우에는 "적격"으로 기재한다.

2. 진단을 받는 자의 실질자본금이 영 제6조의 규정에 의한 전기공사업 등록기준의 자본금에 미달된 경우에는 "부적격"으로 기재한다.

3. 제22조의 규정에 해당하여 진단하지 못한 경우에는 "진단불능"으로 기재한다.

제22조(진단불능) ① 진단자는 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 진단불능으로 처리하여야 한다.

1. 제출된 재무제표가 진단을 받는 자의 장부와 일치되지 아니하여 이를 허위라고 인정한 때

2. 진단을 받는 자가 제20조제1항 및 제2항의 규정에 의한 서류의 제출이나 장부 기타 제반증빙서류 등의 제출을 거부·기피 또는 태만히 하여 진단을 할 수 없을 때

3. 진단을 받는 자가 작성·제출한 서류 중 실질자본에 중대한 영향을 미치는 허위가 발견된 경우

② 진단자는 진단을 받는 자에 대한 장부의 작성 및 재무제표 작성업무를 수행한 경우(수행하는 경우를 포함한다)에는 해당 회계연도에 대한 기업진단을 행할 수 없으며 또한 다음 각호의 1에 해당하는 자에 대한 기업진단을 행할 수 없다.

1. 진단자 또는 진단자의 배우자가 임원이거나 이에 준하는 직위(재무에 관한 사무의 책임있는 담당자를 포함한다)에 있거나, 과거 1년 이내에 이러한 직위에 있었던 자(회사를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)
2. 현재 진단자 또는 진단자의 배우자가 사용인이거나 과거 1년 이내에 사용인이었던 자
3. 진단자 또는 진단자의 배우자가 주식 또는 출자지분을 소유하고 있는 자
4. 진단자 또는 진단자의 배우자와 채권 또는 채무관계에 있는 자. 이 경우 진단자를 규율하는 관련 법 등에서 세부적으로 정한 경우에는 해당 규정에 따른다.
5. 진단자에게 무상으로 또는 통상의 거래가격보다 현저히 낮은 대가로 사무실을 제공하고 있는 자
6. 진단자의 고유업무 외의 업무로 인하여 계속적인 보수를 지급하거나 그 밖에 경제상의 특별한 이익을 제공하고 있는 자
7. 진단을 수행하는 대가로 자기 회사의 주식·신주인수권부사채·전환사채 또는 주식매수선택권을 제공하였거나 제공하기로 한 자

제23조(부실자산) 다음 각 호의 경우에는 이를 부실자산으로 처리하여야 한다.

1. 자산의 과대평가로 인한 가공자산

2. 제시 자산 총계의 100분의 2를 초과하는 현금
3. 진단을 받는 자의 소유가 아닌 자산
4. 대손처리하여야 할 자산
5. 비유동 무형자산(사용수익기부자산은 제외한다)
6. 선급비용
7. 기업회계기준에 따라 비용으로 계상하여야 할 대상금액이 자산으로 계상된 금액
8. 부도어음. 단, 담보가 설정되어 있는 경우 회수 가능한 금액은 제외한다.
9. 제25조제1항 내지 제3항, 제5항 및 제10항의 규정에 의한 부실자산
10. 신설 법인이 법인설립 등기일부터 20일 이내의 날을 진단하는 날로 하여 제시한 제예금

제24조(수익의 인식과 측정) 수익은 기업회계기준상의 손익계산서 작성기준 및 매출 총이익계산방식에 따라 계산하여야 한다. 다만, 공사수익측정에 있어서는 세법의 규정에 따라 계산된 수익을 기업회계기준에 따라 계산된 수익으로 인정할 수 있다.

제25조(자산의 평가 등) ① 제예금은 진단을 받는 자의 명의(법인인 경우 법인 명의)로 된 계좌에 대하여 진단기준일 전일(신설법인이 법인설립등기일부터 20일이내의 날을 진단기준일로 하여 진단하는 경우에는 진단하는 날 전일)부터 역산하여 20일 동안의 은행거래 실적평균잔액을 예금액으로 평가한다. 다만, 예금증서 또는 은행거래실적증명서를 제시하지 못하거나 그 예금이 일시적으로 조달된 것으로써 출처가 불분명한 경우

와 제예금 중 진단기준일부터 진단시까지 지출 원인이 분명하지 않은 인출 금액은 부실자산으로 평가한다.

② 매출 채권 등의 평가는 다음 각 호의 방법에 의하여 평가한다.

1. 장·단기 매출채권 및 장단기 미수금 등의 채권은 거래처의 채무증명에 의하여 세금계산서를 확인하여야 한다. 다만, 법인세법에서 정한 대손충당금 설정한도액에 미달하는 경우에는 설정한도 미달액을 차감하여 평가한다.

2. 매출채권 등에 있어서 발생일로부터 1년 이상 경과한 매출채권 등은 부실자산으로 평가한다. 다만, 그 채무자가 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따라 공공기관으로 지정된 기관인 경우에는 그러하지 아니한다.

③ 가지급금은 급여선급인 경우에만 당해 임직원의 1월급여액 범위 내에서 인정하고 이를 초과하는 금액에 대하여는 부실자산으로 평가한다.

④ 장단기대여금은 전액 점업자산으로 평가한다. 다만, 종업원에 대한 주택자금과 우리사주조합에 대여한 것은 제외한다.

⑤ 공사용 전도자금에 대하여는 당해 현장책임자 등의 예금잔액증명분에 의하여 인정하고 예금잔액증명서로 확인할 수 없는 금액은 제23조제2호의 규정에 의하여 부실자산으로 평가한다.

⑥ 유가증권은 다음 각 호의 방법에 의하여 평가한다.

1. 유가증권의 평가는 취득원가로 평가함을 원칙으로 한다. 다만, 증권거래소에 상장되어 있는 주식으로서 시가가 취득원가보다 금액이 낮은 것은 시가로 평가한다.

2. 국채, 공채, 사채 및 기타의 채권으로서 취득가액과 액면가액이 다른

것은 그 차액을 상환기간에 걸쳐 매기 당해 진단을 받는 자가 채택하고 있는 방법으로 재차 가감한 가액으로 평가한다.

3. 전기공사공제조합과 신용보증기관에 대한 출자금(출자를 위하여 예치한 출자금액을 포함한다)은 기준일 현재의 지분평가액(출자를 위하여 예치한 출자예정금액은 그 전액)을 전기공사업의 실질자산으로 인정한다. 다만, 출자금이 압류되어 있는 경우에는 그 압류금액을, 출자금을 담보로 대부를 받은 경우에는 그 대부금액을 차감하여 평가한다.

4. 잉여금의 자본전입에 의한 주식의 취득은 자산의 증가로 보지 아니한다.

5. 전기공사업과 관련이 없는 투자자산은 겸업자산으로 본다.

⑦ 재고자산은 다음 각 호의 방법에 의하여 평가한다.

1. 재고자산은 전기공사업을 위한 자산만을 인정하되, 구입증빙서류 및 재고자산수불장표를 대조·확인하여 평가한다.

2. 재고자산이 자산총액의 100분의 10을 초과하는 경우에는 그 금액을 판매용 자산으로 간주하여 겸업자산으로 본다.

⑧ 토지 및 건물은 취득가액으로 평가함을 원칙으로 한다. 다만, 자산재평가법에 따라 자산을 재평가한 경우에는 그 평가액으로 한다.

⑨ 중기계, 공구, 집기, 차량 등은 사용 가능한 것에 한하여 회사소유임이 확인된 것만 평가한다.

⑩ 적정하게 계상된 선급제세와 제세결정기관이 환급 통보한 세액은 자산으로 인정하되 그 외의 제세는 부실자산으로 평가한다.

⑪ 무형자산은 당해자산의 취득을 위하여 소요된 가액에서 감가상각 상당액을 차감한 금액으로 평가한다.

⑫ 보증금은 다음 각 호와 같이 평가한다.

1. 임차보증금은 임대차계약서 및 임대인이 발행한 영수증 등 증빙에 의하여 확인하되, 그 금액이 시가보다 현저히 과다할 경우에는 진단시의 시가에 의하여 이를 평가한다.
2. 계약보증금과 하자보수보증금은 그 보증기간이 만료되지 아니한 것에 한하여 자산으로 인정한다.
3. 차액보증금과 하자보수보증금은 그 보증기간이 만료되지 아니하였거나 공사 준공 후에 공사의 불이행이나 하자의 사유가 없이 보관기관이 보관하고 있음을 증명한 때에는 자산으로 인정한다.
4. 영업보증금은 보증기간이 만료되지 아니한 것과 보증기간 만료 후라도 보증기관이 보관하고 있음을 증명한 경우에 한하여 인정한다.

제26조(부채의 평가 등) ① 부채의 발생사유를 충분히 검토하고 자산 및 자본과 비교 · 관련시켜 부외부채의 유무를 면밀히 검토하여 총 부채를 평가하여야 한다.

② 외화부채는 기준일 현재의 대고객전신환매도율에 의한 환율로 평가한다.

③ 감가상각 및 퇴직급여충당금의 계산은 다음 각 호의 방법에 의한다.

1. 감가상각 또는 퇴직급여충당금은 법인세법에 정한 바에 의하여 계상된 금액을 인정한다. 다만, 동 설정범위를 초과하여 충당한 경우에는 그 설정액을 그대로 인정한다.
2. 진단기준일이 사업전년도중인 때에는 진단기준일로부터 소급하여 1년을 대상으로 제1항의 규정을 적용한다.

제27조(실질자본금의 평가 등) ① 실질자본금은 실질자산에서 비업무용 자산 및 실질부채를 공제한 것으로 한다. 다만, 겸업의 경우에는 겸업자본을 추가로 공제하며, 겸업자본이 겸업기준 자본금에 미달할 때에는 그 기준 자본금을 공제한다.

② 겸업자본의 평가는 다음 각 호의 방법에 의한다.

1. 겸업자본은 겸업자산에서 겸업부채를 차감한 금액으로 한다.
2. 전기공사업과 전기공사업이외의 사업을 구분 계리하는 자의 겸업자산과 겸업부채는 구분계리에 의한 전기공사업이외의 사업과 관련된 자산과 부채를 말한다.
3. 전기공사업과 전기공사업이외의 사업을 구분 계리하지 않은 자의 겸업자산과 겸업부채는 자산총계와 부채총계에 겸업비율을 적용하여 계산한다. 다만, 겸업비율은 다음 각 목 중 1을 선택하여 적용한다.

가. 전기공사업의 수입금액과 겸업사업의 수입금액 비율

나. 전기공사업의 유형자산과 겸업사업의 유형자산 금액 비율

다. 전기공사업이외의 사업이 다른 법령 등에 기준자본금이 정하여진 경우에는 기준자본금의 비율

제28조(진단보고) ① 진단자는 진단보고를 별지 제10호 서식에 의하되, 소속협회(한국공인회계사회, 한국경영기술지도사회, 한국건설경영진단협회, 한국세무사회)의 확인을 받아야 한다.

② 소속협회장은 제1항의 규정에 의하여 확인하는 기업진단보고서가 이 고시에 의거 작성되고 평가되었는지를 검토하여야 하며, 진단 내용이 이 고시에 위반하여 평가되었거나 허위로 작성한 사실이 있을 때에는 이를

즉시 반려하여야 한다.

제29조(진단 서류의 보존 등) ① 진단자는 진단 서류 등을 5년 이상 보존하여야 하며, 기후에너지환경부장관이나 시·도지사 또는 법 제32조에 의하여 위임·위탁받은 자의 요구가 있을 때에는 제출하여야 한다.

② 전항의 규정에 따라 진단 서류 등을 제출받은 자는 진단자에 대하여 진단내용을 소명하게 하거나, 제28조제1항의 소속협회 기업진단감리위원회에 감리를 요청할 수 있다.

제30조(보증가능금액확인서 발급 등) ① 전기공사공제조합 또는 제3조제2항의 규정에 의한 서울보증보험주식회사(이하 "발급기관"이라 한다)는 보증가능금액확인서의 발급을 신청하는 자에게 영 제6조제1항제2호 규정에 따라 별지 제11호서식의 보증가능금액확인서(이하 "확인서"라 한다)를 발급하여야 한다.

② 발급기관은 제1항의 규정에 의한 확인서 발급에 관하여 다음 각 호의 사항을 포함한 발급요령을 기후에너지환경부장관의 승인을 받아 정하여야 한다. 이를 변경하고자 하는 경우에도 또한 이와 같다.

1. 확인서를 신청하는 자의 재무상태·신용상태 등을 평가하는 기준 및 절차
2. 평가 결과에 따른 담보제공, 현금예치 및 출자의 범위와 방법 등에 관한 사항
3. 확인서의 효력상실 기준 및 미달시 조치사항

③ 발급기관은 제1항의 규정에 의한 발급요령을 발급기관의 홈페이지

등에 게시하여야 한다.

제30조의2(확인서의 해지) 발급기관은 확인서를 발급받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 확인서를 즉시 해지한다. 다만, 재무상태의 변동으로 제5호에 해당하게 된 경우에는 발급요령에 명시된 바에 따라 일정기간 해지를 유예할 수 있다.

1. 재무상태·신용상태의 평가를 위한 자료를 허위로 제출하는 등 부정확한 방법으로 확인서를 발급받은 경우
2. 피성년후견인 신고를 받은 경우
3. 파산선고를 받은 경우
4. 법 제7조에 따른 공사업의 피승계가 있는 경우
5. 재무상태가 변동되거나 발급기관이 담보권을 실행하는 등의 사유로 제공된 담보, 출자금 또는 예치된 현금의 가액이 확인서 발급 기준에 미달하게 된 경우

제31조(융자의 제한) 발급기관은 영 제6조제1항제2호의 규정에 의거 이 고시 시행 후 확인서 발급을 위하여 담보제공 또는 예치·출자한 자에 대한 융자는 그 날로부터 6개월간 제한한다.

제32조(발급기관의 의무 등) 발급기관은 다음 각 호의 의무를 이행하여야 한다.

1. 발급기관은 확인서를 발급한 경우에는 발급 사실 및 관련 내용을 홈페이지에 공시하여야 한다.

2. 제30조의2(제4호를 제외한다)에 해당하는 해지사유가 발생한 경우 즉시 지정단체에 통보하여야 한다.
3. 허위 또는 부정한 방법으로 확인서가 발급된 경우에는 부당하게 확인서를 발급받은 전기공사업자 또는 전기공사업을 등록하고자 하는 자에 대한 자료를 즉시 지정단체에 통보하여야 한다.
4. 지정단체는 제2호 및 제3호의 규정에 의거 통보를 받은 경우에는 즉시 공사업자의 주된 소재지를 관할하는 시·도지사에게 보고하여야 한다.
5. 확인서 발급업무와 관련하여 기후에너지환경부장관, 시·도지사 또는 지정단체의 요구가 있는 경우에는 관련 자료를 제출하여야 한다.

제4장 민간전기공사표준도급계약서

제33조(표준도급계약서의 적용) 법 제12조제1항 및 영 제9조제2항의 규정에 의한 민간전기공사의 표준도급계약서는 별지 제12호서식과 같이 한다.

제5장 전기공사업의 등록기준 확인

제34조(기술능력의 확인) 지정단체는 공사업자가 시행규칙 제8조제1항제4호에 따라 전기공사기술자의 변경을 신청한 경우에는 국민연금, 건강보험, 고용보험 및 산업재해보상보험 가입여부를 확인하고 가입기간 범위 내에서 변경일을 처리하여야 한다.

제6장 보 칙

제35조(공사업등록관리지침) 기후에너지환경부장관은 공사업을 효율적으로 관리하기 위하여 필요한 경우 법 제4조제1항의 규정에 의한 공사업 등록관리 등에 관한 지침 등을 정하여 시·도지사에게 권고 할 수 있다.

제36조(운영세칙) 지정단체장은 이 요령의 사항에 필요한 세부규정 또는 지침 등을 정하여 기후에너지환경부장관의 승인을 받아 운용할 수 있다.

제37조(재검토기한) 산업통상부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2019년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다

부 칙(2008.2.22..)

1. (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.
2. (기업진단기관에 대한 경과조치) 종전 산업자원부 고시 제2003-8호 (2003. 1. 23) 부칙 제2호의 규정에 의하여 산업자원부장관에게 신고한 기관은 제19조제1항제3호의 규정에 의하여 산업자원부장관이 지정한 기관으로 본다.

부 칙(2009.2.2..)

1. (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.
2. (기업진단에 관한 경과조치) 제19조제1항제2호 및 제3호, 제22조제4호, 제23조제10호, 제25조제1항, 제28조, 제29조의 개정 규정은 이 고시 시

행후 3월이 경과한 날부터 적용한다.

부 칙(2009.4.30.)

이 고시는 2009년 5월 2일부터 시행한다.

부 칙(2009.8.21.)

이 고시는 2009년 8월 24일부터 시행한다.

부 칙(2010.8.31..)

이 고시는 2010년 8월 일부터 시행한다.

부 칙(2012.3.26..)

이 고시는 2012년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙(2012.10,17,)

이 고시는 2012년 11월 1 일부터 시행한다.

부 칙(2014.6.26.)

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

부 칙(2016.4.25.)

이 고시는 2016년 4월 25일부터 시행한다.

부 칙(2017.3.30.)

제1조(시행일) 이 요령은 2017년 3월 31일부터 시행한다.

제2조 제17조제4항의 개정규정은 이 요령 시행 이전에 접수된 서류에 대해서도 적용한다.

부 칙(2018.12.13.)

제1조(시행일) 이 요령은 2018년 12월 13일부터 시행한다.

부 칙(2025.9.9.)

이 요령은 고시한 날부터 시행한다. 다만, 제6조제3항부터제5항까지, 제10조의 제1항 및 제2항제4호의 개정규정은 2025년 10월 16일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] <삭 제>

[별표 2] <삭 제>

[별표 3]

기 술 자 인 정 신 청 서 류(제5조 관련)

가. 전기공사기술자인정신청서(규칙 별지 제21호의2 서식)

나. 전기공사업무경력확인서(규칙 별지 제21호의3 서식) 및 재직 입증 서류

다. 국가기술자격증 사본(소지자에 한함)

라. 졸업증명서 또는 학위증서 사본(학사 이상의 경우 학위취득사실을
확인할 수 있는 서류에 한한다)

마. 참여 사업 확인서(해당자에 한함)

바. 관계 법령에 의거 정부로부터 지정받은 경력관리기관이 발행한
경력증명서(해당자에 한함)

사. 증명사진 2매

아. 병적증명서 또는 주민등록초본 등 병역 사항을 확인할 수 있는 서류

[별표 4] <삭 제>

전기 관련학과(제2조제5호 관련)

1. 고 등 학 교

NO	학 과	NO	학 과	NO	학 과
1	디지털전기과	16	자동화시스템과	31	조명제어과
2	디지털전기시스템과	17	전기과	32	철도전기과
3	로봇전자자동화과	18	전기디지털정보과	33	컴퓨터응용전기과
4	발명 제어시스템과	19	전기설비과	34	컴퓨터전기과
5	발전과	20	전기시스템제어과	35	IT융합전기과
6	산업설비과	21	전기에너지과		
7	산업에너지설비과	22	전기전자과		
8	송배전과	23	전기정보과		
9	스마트전기과	24	전기제어과		
10	신재생에너지(전기)과	25	전기조선과		
11	신재생전기과	26	전기철도시스템과		
12	신호과(철도신호관련)	27	전력설비과		
13	에너지제어과	28	전력제어과		
14	유비쿼터스전기전자과	29	전자전기과		
15	자동화설비과	30	전자제어과		

2. 전 문 대 학 · 대 학 교

NO	학 과	NO	학 과	NO	학 과
1	기계·전기공학과	21	전기에너지(공학)과	41	컴퓨터전기정보학과
2	디지털전기과	22	전기에너지시스템과	42	항공전기전자과
3	물리융합전기공학과	23	전기자동차과	43	해양전기과
4	산업전자전기공학부(전기공학전공)	24	전기자동화과	44	SG전기전자제어과
5	선박전기과	25	전기전자서비스과		
6	스마트전기과	26	전기전자제어학과		
7	승강기전기설계과	27	전기정보공학과		
8	신에너지공학과	28	전기정보과		
9	신재생에너지과	29	전기정보제어과		
10	신재생전기제어과	30	전기정보통신과		
11	에너지공학과	31	전기제어공학과		
12	에너지그리드학과	32	전기조명과		
13	에너지전기공학과	33	전기철도(신호)과		
14	응용시스템공학부(산업전기공학전공)	34	전기통신공학과		
15	제어·전기공학부(전기전공)	35	전자·전기공학과		
16	전기(공)학과	36	조명인테리어과		
17	전기·전자공학과	37	철도전기과		
18	전기소방안전과	38	철도전기시스템학과		
19	전기시스템공학과	39	철도전기통신학과		
20	전기시스템제어과	40	컴퓨터·전기공학부		

3. 대학정보공시(대학알리미)에서 정하는 표준분류체계가 ‘전기공학’으로 분류되는 학과

전기 관련 학과목(제2조제5호 관련)

NO	학 과 목	구 분	NO	학 과 목	구 분
1	계측및 선서(제어)공학(응용)	제어	53	전기물성	이론
2	고전압 공학	이론	54	전기법규	이론
3	광전기공학	제어	55	전기설계	설계
4	교류(여자)기기	이론	56	전기설계(CAD) 실습	실습
5	기초전기학	이론	57	전기설비	이론
6	기초 초전도 공학	이론	58	전기설비 공학	이론
7	기초백터 해석	이론	59	전기에너지기기	이론
8	기초회로설계	설계	60	전기에너지시스템	이론
9	논리회로(실험,설계)	설계	61	전기에너지전송	이론
10	대체 에너지공학	에너지	62	전기응용	이론
11	디지털 공학(회로)실험	실험	63	전기재료및 소자	실험
12	디지털 논리회로	이론/실습	64	전기재료및 제어실험	실험
13	디지털신호(영상)처리	디지털	65	전기철도	이론
14	디지털제어공학	디지털	66	전기화학	이론
15	디지털회로(멀티미디어)	디지털	67	전기회로(망)이론(해석)	이론
16	레이저 공학	이론	68	전기회로실험(전기실험회로)	실험
17	마이크로 컴퓨터 실험	실험	69	전동기(력)제어공학및 응용	제어
18	마이크로 프로세서(실습)	실험	70	전력(실험)	실험
19	반도체소자	이론	71	전력계통(실험)	실험
20	발변전 공학	이론	72	전력계통제어	제어
21	방전공학	이론	73	전력공학	이론
22	배전자동화	이론	74	전력발생(응용)	이론
23	산업전력 시스템	이론	75	전력변환기응용	이론
24	센서공학	이론	76	전력시스템 공학(운영)	이론
25	송배전 공학	실험	77	전력시스템 실험	실험
26	수치해석및 실습	실험	78	전력시장및 경제이론	이론
27	시스템시뮬레이션및 실습	이론	79	전력전송 공학	이론
28	신재생분산전원	이론	80	전력전자	이론
29	신재생에너지공학	이론	81	전력IT	이론
30	신재생에너지실험	실험	82	전자기(전기자기)학 공학	이론
31	신재생에너지시스템설계	설계	83	전자장(이론)	이론
32	신재생에너지회로설계	설계	84	전자회로	이론
33	스마트그리드공학	이론	85	전철공학	이론
34	신호및 시스템	이론	86	제어공학(시스템)	제어
35	아날로그 시스템설계	설계	87	제어론	이론
36	양자역학의 기초	기타	88	조명공학	이론
37	에너지(변환)공학	에너지	89	지능제어	제어
38	에너지관리 시스템	에너지	90	직류기기	이론
39	임베디드시스템	이론	91	초고주파 공학	이론
40	자동제어	제어	92	초전도공학	이론
41	자동화 설계	설계	93	태양전지	이론
42	전기(기기) 제어	제어	94	태양전지모듈	이론
43	전기(전력)기기실험	실험	95	태양광발전설비	이론
44	전기(제어)실험	실험	96	태양광발전시스템	이론
45	전기공학 개론	이론	97	플라즈마공학	이론
46	전기공학설계 프로젝트	이론	98	현장실습	실습
47	전기공학실험	실험	99	환경전자 공학(EMC)	기타
48	전기관련 졸업작품	기타	100	회로망합성및 실험	실험
49	전기기계	이론	101	회로이론	이론
50	전기기기	이론	102	Chaos공학	제어
51	전기기기(최적)설계	설계	103	PLC프로그래밍(시퀀스)	이론
52	전기(전자)기초 실험	실험	104	Puzzy공학	제어

(별지 제1호서식)

재 직 사 실 확 인 서 (공 증 용)			
성 명		생 년 월 일	
근 무 회 사 명		사업자등록번호	
대 표 자		전기공사업 등록(면허)번호	
회사 소재지			
근 무 기 간	. . . ~ . . .	담당업무	
경력확인원 미제출 사유 (부도, 폐업, 양도·양수 등)		사유발생일	
전기공사업법시행령 제12조의2제1항 및 전기공사업운영요령 제5조제3항에 의거, 상기 자의 재직사실을 공증기관의 공증을 통하여 확인하오며, 만약 동사실이 허위일 경우에는 본인의 전기공사기술자격 취소는 물론, 민·형사상의 어떠한 처벌도 감수할 것을 확인합 니다. 년 월 일 확인자 성 명: 생 년 월 일: 재직당시직위: 주 소: 확인자 성 명: 생 년 월 일: 재직당시직위: 주 소: 공증사무소: 한국전기공사협회장 귀하			

(별지 제2호서식)

전기공사기술자 경력(변경)확인신청 접수대장

[illegible]

(별지 제 3호 서식)

학력 및 전기공사업관련업체 확인조서

수첩번호 :

결	담 당	과 장	팀 장 (사무국장)
재			

1. 인적사항

접수번호		신청등급	
신청유형		심사등급	

성 명		생년월일		전화번호	
기술자격		등록번호		등록일자	
학 교 명		학 과 명		졸업일자	
교육과정		기 간		교육기관	
양성교육		기 간		교육기관	

2.경력심사내역

[illegible]

3. 심사결과

[근무기간] 년 월 일 [환산경력] 년 월 일 (일) 접수시도회 :
[심 사 자] [심사일자] [출력일자]

(별지 제4호서식)

						처리 기간
경 력 확 인 이 의 · 정 정 신 청 서						
신 청 인	접수 번호		수첩발급번호			
	성 명		생 년 월 일			
	주 소	□□□-□□□		전화:	-	-
근 무 회 사	상 호			전화:	-	-
	소 재 지	□□□-□□□				
신 청 사 항 (✓ 표시)		☐ 경력확인신청	☐ 등급	☐ 경력기간		
		☐ 학력·학과	☐ 기재사항	☐ 기타		
신 청 사 유						
전기공사업운영요령 제13조제1항에 의하여 이의·정정신청서를 제출합니다.						
첨 부 : 관련 증빙서류 각 1부						
1. 2. 3.						
년 월 일						
성 명: (서명 또는 인)						
한국전기공사협회장 귀하						

(별지 제5호서식)

이의 · 정정 기록관리대장

[illegible]

(별지 제6호서식)

(앞면)

전기공사업법시행령 제12조의2 및 전기
공사업운영요령제16조에 의거 협회에
등록된 내용과 틀림없음을 확인합니다.

전기공사기술자 경력확인서

서기 년 월 일

한 국 전 기 공 사 협 회 장

[illegible]

(뒷면)

주요업무경력

참여기간 (참여일수)	참여사업명 발주기관/근무처	공사분야 담당업무	근무부서 직위	비고
~ (일)				
~ (일)				
~ (일)				
~ (일)				
~ (일)				
총참여일수 (일)	【상기 참여사업 경력은 신청인이 객관적인 입증서류를 첨부하여 경력확인원을 제출하였거나 사업자 또는 발주자로부터 경력을 확인받아 신고한 경우에 한함】 -이하 여백-			

(앞면)

서기 년 월 일

한국전기공사협회장
(인)

[illegible]

(뒷면)

보 유 기 술 자 명 단								
연번	성 명	생년월일	입사일	신고일	기술등급	발급번호	등급부여일	비 고
		【상기 보유기술자는 전기공사업법 시행규칙 제8조에 의거 공사업 등록사항에 신고된 자에 한함】						
		【보유기술자 명단에 누락된 기술자의 경우 해당 시도회에서 공사업 등록사항(기술자) 변경신고를 하시면 바로 발급 받을 수 있습니다.】						

(별지 제7호의2 서식)

전기공사업체 선·해임 확인서					
성명		생년월일			
주소					
◎ 경력사항					
등록번호	자격종목	근무처 관리번호	상호	재직기간	비고
위 경력 사항을 확인하여 주시기 바랍니다.					
◎ 용도 :					
년 월 일					
신청인 : (서명 또는 인)					
위 사실을 확인합니다.					
년 월 일					
한국전기공사협회장 (인)					

(별지 제8호서식)

전기공사기술자 참여 사업 확인서							
시 공 업 체	상	호		등	록	번	호
	대	표	자	전	화	번	호
	소	재	지				
시공참여자 (신청인)							
성		명		생년월일		연 락 처	
						소 재 지	
참여공사 시공내역							
일련 번호	공 사 명			참 여 기 간	담당업무	직 위	공사분야
	발 주 처 명						
발주처(시공업체) 담당자확인 : (인)							
상기와 같이 전기공사 시공에 참여한 사실이 있음을 확인하여 주시기 바랍니다.							
년 월 일							
신 청 인 : (인)							
별첨 시공증빙서류 각 1부. 귀 하							
위 사실을 증명합니다.							
년 월 일							
확인자(발주처 또는 시공업체) : (인)							

- 주1) 담당업무란 전기공사 참여기간동안의 주된 업무로서 1.현장시공 2.시공관리 3.품질관리 4.공사감독중 선택.
- 주2) 직위는 1.현장소장, 2.현장대리인, 3.책임전기공사기술자, 4.전공 등 참여사업기간의 현장직위를 기재함
- 주3) 공사분야는 본인이 참여한 주요공종으로 1.발전설비 2.송전설비 3.변전설비 4.배전설비 5.산업시설설비 6.건축물전기설비 7.구조물전기설비 8.도로전기설비 9.공항시설전기설비 10.항만전기설비 11.전기철도 12.철도신호 13.기타전기설비 등을 기재함.

(별지 제9호서식)

기 업 진 단 신 청 서

진 단 구 분	1. 등 록	2. 양 수	3. 합 병	4. 자본금변동	5. 등록기준신고
등 록 업 종			등 록 번 호		
상 호					
대 표 자			전 화 번 호		
영업소 소재지					
진단신청기준일		납입자본금		실질자본금	
결 업 내 용					
종 류	등 록 번 호		등 록 기 준 자 본 금		
신청자의 실질자본금이 전기공사업법시행령 제6조 및 전기공사업운영요령 제20조의 규정에 의한 전기공사업 등록기준의 자본금 요건을 충족하고 있는지 여부를 확인받고자 합니다. 년 월 일 신 청 인 상 호 대 표 자 (서명 또는 인) 공인회계사(재무관리경영지도사, 세무사) 또는 회계법인(지정진단기관, 세무·회계법인) 귀하 첨부서류 : 기업회계기준에 의하여 작성한 기업진단기준일의 대차대조표, 손익계산서, 재무제표부속명세서 및 법인등기부등본 각1부.					

(별지 제10호서식)

기 업 진 단 보 고 서					
진 단 구 분	1. 등 록	2. 양 수	3. 합 병	4. 자본금변동	5.등록기준신고
등 록 업 종			등 록 번 호		
상 호					
대 표 자			전 화 번 호		
영 업 소 소 재 지					
신 청 자 제 시					
자 본 금 액 (a-b)			자산총액(a)	부채총액(b)	
진단결과 내역(진단기준일 :)					
과 목	금 액	과 목	금 액	진단의견	
유동자산		유동부채			
비유동자산		비유동부채			
자산총계(Ⅰ)		부채총계(Ⅱ)			
부실자산(Ⅳ)		자 본 금			
실질자산(Ⅴ) (Ⅰ-Ⅳ)		자본잉여금			
비업무용자산(Ⅵ)		이익잉여금·결손금			
실질자본(Ⅶ) (Ⅴ-Ⅵ-Ⅱ)		자본조정			
		기타포괄손익누계액			
		자본총계(Ⅲ)			
겸업자본(Ⅷ) (c-d)		겸업자산(c)			
		겸업부채(d)			
전기공사업실질자본 (Ⅶ-Ⅷ)					
전기공사업운영요령에 의거 신청인의 실질자본금을 위와 같이 진단하였음을 확인합니다. 년 월 일					
(진단자) 공인회계사(재무관리경영지도사, 세무사) 등록(인가)번호 제 호 인 소재지(전화번호) : 사업자등록번호 : 회계법인(지정진단기관, 세무·회계법인): 인 담당공인회계사(담당재무관리경영지도사, 담당세무사) :등록(인가)번호 제 호 인 소재지(전화번호) : ----- 본 기업진단보고서는 전기공사업 운영요령에 따라 작성·평가되었음을 확인합니다. (확인)한국공인회계사회(한국경영기술지도사회장,한국건설경영진단협회장,한국세무사회장): 인 소재지(전화번호) : 첨부 : 기업진단 내역서 1부 시·도지사귀하					

기 업 진 단 내 역 서

업 체 명

(단위:원)

과 목	회사제시금액	평 정		평정후금액	평정내역
		차 변	대 변		
1. 유동자산 (1) 당좌자산 (2) 재고자산 (검업유동자산)					
2. 비유동자산 (1) 투자자산 (2) 유형자산 (3) 무형자산 (4) 기타비유동자산					
자 산 총 계 (검 업 자 산)					
1. 유동부채 2. 비유동부채 (검업비유동부채)					
부 채 총 계 (검 업 부 채)					
1. 자 본 금 2. 자본잉여금 3. 자본조정 4. 기타포괄손익누계액 5. 이익잉여금 (또는 결손금) (검 업 자 본)					
자 본 총 계					
부채와 자본총계					
※ 검업자산 및 검업부채의 산정내역					

※ 세부계정과목은 기업회계기준서의 유동성 배열순서에 의해 기재함

(별지 제11호서식)

보증가능금액확인서

발급번호 제 호

신청인	상 호		사 업 자 등 록 번 호	
	대 표 자		법인(주 민) 등 록 번 호	
	주 소			
보 증 가 능 금 액		금 원	출자(예치) 금 원	
용 도		전기공사업등록관청 제출용 (※용도외 사용불가)		

전기공사업법 시행령 제6조제1항제2호에 의거 위와 같이 보증가능금액확인서를 발급하며, 전기공사공제조합법 제10조의2에 따른 보증을 할 수 있음을 확인합니다.

년 월 일

(주 소)
(상 호)
(대 표 자)

대리인 (서명 또는 인)

담당자

시·도지사 귀하

(을지)

민간전기공사 도급 계약 조건

제1조(총칙) 발주자와 수급인은 대등한 입장에서 서로 협력하여 신의에 따라 성실히 계약을 이행한다.

제2조(보증인) 이 계약에 보증인을 세우는 경우에 이 보증인은 당사자의 계약 불이행으로 인한 손해에 대하여 당사자와 연대하여 책임을 진다.

제3조(공사감독원) ①발주자는 자신을 대리하여 다음 각 호의 사항을 행하는 자(이하 "공사감독원"이라 한다)를 선임할 수 있다.

1. 시공일반에 대하여 감독하고 입회하는 일
2. 공사의 재료와 시공에 대한 검사 또는 시험에 입회하는 일
3. 공사의 기성부분 검사, 준공검사 또는 공사목적물의 인도에 입회하는 일
4. 기타 공사감독에 관하여 발주자가 위임하는 일

②발주자는 제1항의 규정에 의하여 공사감독원을 선임한 때에는 그 사실을 즉시 수급인에게에게 통지하여야 한다.

③수급인은 공사감독원의 감독 또는 지시사항이 공사수행에 현저히 부당하다고 인정할 때에는 발주자에게 그 사유를 명시하여 필요한 조치를 요구할 수 있다.

제4조(시공관리책임자) ①수급인은 착공전에 시공관리책임자를 임명하여 이를 발주자에게 통지하여야 한다.

②시공관리책임자는 공사현장에 배치하여야 하며, 시공에 관한 일체의 사항에 대하여 수급인을 대리한다.

제5조(공사예정공정표와 공사내역서) 수급인은 계약체결후 착공신고서 제출시까지 설계도서(도면, 시방서, 공사내역서, 현장설명서 등을 포함한다. 이하 같다)를 기초로 작성한 공사예정공정표와 내역서를 발주자에게 제출하여야 한다.

제6조(선금) ①발주자는 선금을 지급한 경우 수급인은 이를 계약목적외에 사용할 수 없으며, 노임지급 및 자재확보에 우선 사용하여야 한다.

②선금은 기성부분의 대가를 지급할 때마다 다음과 같은 방법으로 정산한다.

$$\text{선금정산액} = \text{선금액} \times \frac{\text{기성부분의 대가}}{\text{계약금액}}$$

제7조(재료의 검사 등) ①공사에 사용할 재료중에서 발주자가 품목을 지정하여 검사를 요구하는 경우에는 수급인은 사용전에 발주자의 검사를 받아야 하며, 설계도서와 상이하거나 품질이 저하되어 불합격된 재료는 발주자와 협의하여 다시 검사를 받아야 한다.

②수급인은 재료의 검사에 소요되는 비용을 부담하여야 하며, 검사 또는 재검사 등

을 이유로 계약기간의 연장을 요구할 수 없다.

③공사에 사용하는 재료 중 조립 또는 시험을 요하는 것은 발주자의 입회하에 그 조립 또는 시험을 하여야 한다.

④수중 또는 지하에서 행하여지는 공하나 준공 후 외부에서 확인할 수 없는 공사는 발주자의 참여 없이 시행할 수 없다.

제8조(지급재료와 대용품) ①계약에 의하여 발주자가 지급하는 재료와 대용품은 공사 예정공정표에 의한 공사일정에 지장이 없도록 적기에 인도되어야 하며, 그 인도 장소는 시방서 등에 따로 정한 바가 없으면 공사현장으로 한다.

②수급인은 지급재료 및 대용품의 품질 또는 규격이 시공에 적당하지 아니하다고 인정할 때에는 즉시 발주자에게 이를 통지하고 그 대체를 요구할 수 있다.

③재료지급의 지연으로 공사가 지연될 우려가 있을 때에는 수급인은 발주자의 서면 승낙을 얻어 자기가 보유한 재료를 대체 사용할 수 있다. 이 경우 발주자는 현품 또는 사용당시의 가격을 지체 없이 수급인에게 지급하여야 한다.

④수급인은 발주자가 지급한 재료와 기계·기구 등 대여품을 선량한 관리자의 주의로 관리하여야 하며, 계약의 목적 수행에만 사용하여야 한다.

⑤수급인은 공사내용의 변경으로 인하여 필요 없게 된 지급재료 또는 사용 완료된 대여품을 지체 없이 발주자에게 반환하여야 한다.

제9조(안전관리비 계상 등) ①수급인은 산업재해를 예방하기 위하여 안전시설의 설치 및 보험의 가입 등 적절한 조치를 하여야 하며, 발주자는 산업안전보건법에 제30조에 따라 산업재해를 예방하기 위해 산업안전보건관리비를 계약금액에 계상한다.

②공사현장에서 발생한 산업재해에 대한 책임은 수급인에게 있다. 다만, 설계상의 하자 또는 발주자의 요구에 의한 작업으로 인한 재해에 대하여는 그러하지 아니하다.

③발주자는 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률」 제14조, 「국민연금법」 제88조, 「국민건강보험법」 제65조, 「노인장기요양보험법」 제9조에 의한 보험료 등 당해 공사와 관련, 관계 법령에 의하여 의무적으로 부담하여야 하는 비용을 기후에너지환경부장관이 고시하는 비율에 따라 계약금액에 계상하도록 하며, 수급인은 산출내역서에 이를 반영하여 명시하도록 한다.

④발주자는 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제10조 및 제10조의3에 따라 건설근로자퇴직공제에 가입하여야 하는 공사인 경우에는 건설근로자퇴직공제가입에 소요되는 비용을 계약금액에 계상하도록 한다.

⑤발주자는 제1항부터 제4항에서 규정한 의무적 부담 비용에 대하여 준공대가를 지급할 때 실제로 지출된 금액여부에 따라 정산할 수 있다.

제10조(응급조치) ①수급인은 재해방지를 위하여 특히 필요하다고 인정될 때에는 미리 긴급조치를 취하고 즉시 이를 발주자에게 통지하여야 한다.

②발주자는 재해방지 기타 공사의 시공상 긴급 부득이 하다고 인정할 때에는 수급인에게 긴급조치를 요구할 수 있다.

③제1항 및 제2항의 응급조치에 소요된 경비는 실비를 기준으로 발주자와 수급인이 협의하여 부담한다.

제11조(공사기간의 연장) ①발주자의 책임 있는 사유 또는 천재지변, 불가항력의 사태 등 수급인의 책임이 아닌 사유로 공사수행이 지연되는 경우 수급인은 공사기간의 연장을 발주자에게 요구할 수 있다.

②제1항의 규정에 의거 공사기간이 연장되는 경우 이에 따르는 현장관리비 등 추가 경비는 제16조의 규정을 적용하여 조정한다.

제12조(부적합한 공사) ①발주자는 수급인이 시공한 공사 중 설계도서에 적합하지 아니한 부분이 있을 때에는 이의 시정을 요구할 수 있으며, 수급인은 지체 없이 이에 응하여야 한다.

②제1항의 경우 설계도서에 적합하지 아니한 공사가 발주자의 요구 또는 지시에 의하거나 기타 수급인의 책임으로 돌릴 수 없는 사유로 인한 때에는 수급인은 그 책임을 지지 아니한다.

제13조(불가항력에 의한 손해) ①수급인은 검사를 마친 기성부분 또는 대여품에 의하여 천재지변 기타 불가항력에 의한 손해가 발생한 때에는 즉시 그 사실을 발주자에게 통보하여야 한다.

②발주자는 제1항의 통지를 받은 경우 즉시 그 사실을 조사, 확인하고 그 손해의 보전에 관하여 수급인과 협의하여야 한다.

제14조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) ①설계서의 내용이 공사현장의 상태와 일치하지 않거나 불분명, 누락, 오류가 있을 때 또는 시공에 관하여 예기하지 못한 상태가 발생되거나 사업계획이 변경된 때에는 설계를 변경한다.

②제1항의 설계변경으로 인하여 공사량의 증감이 발생한 때에는 다음 각 호의 기준에 의하여 계약금액을 조정한다.

1. 증감된 공사의 단가는 제5조의 규정에 의한 공사가격 내역서상의 단가를 기준으로 한다.
2. 공사가격 내역서에 포함되어 있지 아니한 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가로 한다.
3. 증감된 공사에 대한 일반관리비 및 이윤은 계약체결 당시의 비율에 의한다.

③발주자가 설계변경을 요구한 경우(수급인의 책임없는 사유로 인한 경우를 포함한다.)에는 제2항의 규정에도 불구하고 증가된 물량의 단가는 설계변경당시를 기준으로 산정한 단가로 한다.

제15조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) ①계약 체결 후 90일 이상 경과한 경우

에 잔여공사에 대하여 공사가격 내역서에 포함되어 있는 품목 또는 비목의 가격 등의 변동으로 인한 등락액이 잔여공사에 해당하는 계약금액의 100분의 3 이상인 때에는 계약금액을 조정한다.

②제1항의 규정에 의한 계약금액의 조정은 물가 변동 후에 반입되었거나 제공된 재료 및 역무의 대가에 적용하되, 물가변동이 있는 날 이전에 이미 계약이행이 완료되어야 할 부분에 대하여는 적용하지 아니한다. 다만, 발주자의 책임이 있는 사유 또는 천재지변 등 불가항력으로 인하여 지연된 경우에는 그러하지 아니하다.

③제1항의 규정에도 불구하고 특정 규격의 자재별 가격변동이 계약체결일을 기준으로 100분의 15이상 증감이 있는 경우에 그 자재에 한하여 계약금액을 조정할 수 있다.

제16조(기타 계약내용의 변동으로 인한 계약금액의 조정) 제14조 및 제15조에 의한 경우 이외에 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 대한 실비를 기준으로 당사자간의 합의에 의하여 조정한다.

제17조(기성부분급) ①계약서에 기성 부분급에 관하여 명시한 때에는 수급인은 이에 따라 기성부분에 대한 검사를 요청할 수 있으며, 이때 발주자는 지체 없이 검사를 하여야 한다.

②수급인은 제1항의 검사 결과와 제5조의 공사가격 내역서의 단가에 의하여 산출한 기성금액을 요구할 수 있으며, 발주자는 계약서에 명시한 바에 따라 지급하여야 한다.

③발주자가 제2항의 규정에 의한 기성금액의 지급을 지연하는 경우에는 제19조제3항의 규정을 준용한다.

제18조(준공) ①수급인은 공사를 완성한 때에는 발주자에게 통지하여야 하며 발주자는 통지를 받은 후 지체 없이 수급인의 입회하에 검사를 하여야 한다.

②수급인은 제1항의 검사에 합격하지 못한 때에는 지체 없이 이를 보수 또는 개조하여 다시 검사를 받아야 한다.

③수급인은 검사의 결과에 이의가 있을 때에는 재검사를 요구할 수 있으며, 발주자는 이에 응하여야 한다.

제19조(대금지급) ①수급인은 발주자의 준공검사에 합격한 후 즉시 잉여자재, 폐물, 가설물 등을 철거, 반출하는 등 공사현장을 정리하고 공사대금의 지급을 발주자에게 청구할 수 있다.

②발주자는 특약이 없는 한 계약의 목적물을 인도받음과 동시에 공사대금을 지급하여야 한다.

③발주자는 공사대금을 지급기한내에 지급하지 못하는 경우에는 그 미지급금액에 대하여 지급기한의 다음날부터 지급하는 날까지의 일수에 시중은행의 일반대출시 적용

되는 연체이자율을 적용하여 산출한 이자를 지급하여야 한다.

제20조(이행지체) ①수급인은 준공 기한 내에 공사를 완공하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 지체상금을 계약금액에 곱하여 산출한 금액(이하 "지체상금"이라 한다)을 발주자에게 납부하여야 한다. 다만, 천재지변, 전쟁, 항만봉쇄, 전염병 방역을 위한 출입제한, 기타 수급인의 책임으로 돌릴 수 없는 사유로 지체된 경우에는 그러하지 아니하다.

②제1항의 경우에 성질상 분할 할 수 있는 공사의 완성부분으로서 발주자가 검사를 거쳐 인수한 부분에 상당하는 금액은 계약금액에서 공제한다.

③발주자는 수급인에게 지급하여야 할 공사대금에서 지체상금을 공제할 수 있다.

제21조(하자담보) ①수급인은 계약서에서 정한 하자보수 보증금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액(이하 "하자보수보증금"이라 한다)을 준공검사 후 그 공사의 대가를 지급할 때까지 현금 또는 다음 각 호의 증서로서 발주자에게 납부하여야 한다.

1. 전기공사공제조합의 보증서

2. 보증보험증권

②수급인은 준공검사를 마친 날로부터 계약서에 정한 하자담보 책임기간 중 당해공사에 발생하는 일체의 하자를 보수하여야 한다. 다만, 공사목적물의 인도하에 천재지변 등 불가항력이나 수급인의 책임이 아닌 사유로 인하여 발생한 것일 때에는 그러하지 아니하다.

③수급인이 발주자로부터 제2항의 규정에 의한 하자보수의 요구를 받고 이에 응하지 아니하는 경우 발주자는 수급인의 부담으로 직접 하자보수를 행할 수 있다. 이때 발생하는 비용은 하자보수보증금으로 우선 충당하며, 부족액이 있는 경우에는 수급인에게 이를 청구할 수 있다.

④제1항의 규정에 의한 하자보수보증금은 하자담보 책임기간이 종료한 후 수급인의 청구에 의하여 반환한다. 다만, 제3항의 규정에 의하여 발주자가 직접 이행한 하자보수 비용은 공제한다.

⑤수급인이 시공한 공사의 하자담보책임기간은 전기공사업법 시행령 별표3의2에 따라 정한다.

제22조(발주자의 계약해제 등) ①발주자가 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 수급인이 정당한 이유 없이 약정한 착공기일을 경과하고도 공사에 착공하지 아니한 경우

2. 수급인이 책임 있는 사유로 인하여 준공 기일 내에 공사를 완성할 가능성이 없음이 명백한 경우

3. 기타 수급인의 계약조건 위반으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정

되는 경우

②제1항의 규정에 의한 계약의 해제 또는 해지는 그 이유를 명시하여 수급인에게 통지함으로써 효력이 발생한다.

③수급인은 제2항의 규정에 의한 통지를 받은 때에는 다음의 사항을 준수하여야 한다.

1. 당해 공사를 지체 없이 중지하고 모든 공사기구들은 공사장으로부터 철거한다.

2. 제8조의 규정에 의한 지급재료의 잔여분과 대여품은 지체 없이 발주자에게 반환한다.

제23조(수급인의 계약해제 등) ①수급인은 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 공사내용을 변경함으로써 계약금액이 100분의 40이상 감소된 때

2. 발주자의 책임 있는 사유에 의한 공사의 정지기간이 90일을 초과하거나 계약서상의 공사기간의 100분의 50을 초과한 때

3. 발주자가 정당한 이유 없이 계약내용을 이행하지 아니함으로써 고사의 적정이행이 불가능하다고 명백히 인정되는 때

②제1항의 규정에 의한 계약의 해제 또는 해지는 그 사유를 명시하여 발주자에게 통지함으로써 효력이 발생한다.

제24조(손해배상 등) ①제22조 및 제23조의 규정에 의하여 계약이 해지된 때에는 발주자와 수급인은 지체 없이 기성부분의 공사금액을 정산하여야 한다.

②제22조 및 제23조의 규정에 의한 계약의 해제 또는 해지로 인하여 손해가 발생한 때에는 상대방에게 그에 대한 배상을 청구할 수 있다.

제25조(관리의무의 양도) 이 계약에 의하여 발생하는 권리 또는 의무는 제3자에게 양도하거나 위임할 수 없다. 다만, 상대방의 서면승낙과 보증인의 동의를 얻었을 때에는 그러하지 아니하다.

제26조(법령의 준수) 발주자와 수급인은 이 공사의 시공 및 계약의 이행에 있어서 전기공사업법 등 관계법령의 제 규정을 준수한다.

제27조(분쟁의 해결) ①계약이행 중 발생하는 분쟁은 계약당사자가 합의에 의하여 해결한다.

②제1항의 합의가 이루어지지 아니할 때에는 중재법에 의한 중재기관에 중재를 신청할 수 있다.

제28조(특약사항) 기타 이 계약에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 발주자와 수급인이 합의하여 별도의 특약을 정할 수 있다.

(별지 제13호 서식)

Document Confirmation Number :

Korea Electrical Contractors Association

#8, Gonghang-Daero 58ga-gil, Gangseo-ku, Seoul Korea

Telephone +82-2-3219-0584~6 Facsimile +82-2-3219-0529

CONFIRMATION OF ELECTRO-TECHNICAL QUALIFICATION HOLDER

Name	HONG GIL DONG		
Date of Birth	May 31, 2011	Nationality	Republic of Korea

License Type	Grade	License Number	Issue Date
Electrical Engineer			

This is to certify that the above mentioned person has obtained an Electrical Engineer's license in accordance with the Article 17.2 of the Electrical Construction Business Act.

Date :

President, _____

Korea Electrical Contractors Association

※ 별지 제13호 서식 해설
문서발급번호 :

한국전기공사협회

대한민국 서울특별시 강서구 공항대로 58가길 8
전화 82-2-3219-0584~6 팩스 82-2-3219-0529

전기기술자격보유확인서

성명			
생년월일		국적	대한민국

자격명	등급	자격발급번호	자격발급일자
전기기술자			

이 증명서는 위의 사람이 전기공사업법 제17조의2에 따라 전기기술자 자격을 취득하였음을 증명합니다.

발급일자 : 00. 00. 0000

회장, _____ (서명)

한국전기공사협회

등급	초급기술자	중급기술자	고급기술자	특급기술자
Grade	Junior Engineer	Intermediate Engineer	Senior Engineer	principal Engineer